

01_Pruefauftrag.eml

Von	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
An	Rechtsanwältin Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 09:30:00 +0200
Betreff	Beschädigung unseres Abwasserkanals – Forderungsentwurf

Sehr geehrte Frau Klee,

die Stadt Würzburg beauftragt Sie als Eigentümerin und Betreiberin des öffentlichen Abwasserkanals am Schlehenfächerweg mit der Prüfung ihrer Ersatzansprüche gegen die Grab & Grund Tiefbau GmbH. Der Kanal wird durch einen unselbstständigen städtischen Regiebetrieb geführt. Dieser besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit. Geschädigt ist hier unsere Anlage; es geht nicht um Ansprüche eines Anliegers wegen austretenden Abwassers.

Bitte erstellen Sie einen ausformulierten internen Prüfvermerk zu Anspruchsgegnern, Haftungsgrund und ersatzfähigen Positionen sowie einen vollständigen Forderungsentwurf an die Tiefbaufirma. Die Firma bestreitet die Genauigkeit unserer Leitungsauskunft. Außerdem ist die interne Stundenaufstellung bisher nicht deckungsgleich mit dem Einsatzblatt. Wir benötigen das Ergebnis bis 8. Oktober. Ein Klageauftrag ist damit nicht verbunden.

Der Tiefbauer war von der Faserfink Netz GmbH beauftragt, nicht von uns. Ein privater Bauvertrag zwischen der Stadt und Grab & Grund liegt nicht vor. Unsere Aufgrabungsfreigabe regelte nur die Nutzung der Straßenfläche. Unterlagen über dessen Haftpflichtversicherung oder unsere eigene Deckung sind bislang nicht vorhanden. Bitte keine Versicherer anschreiben, nichts versenden und keine abschließende Forderung ohne unsere Prüfung erklären.

Mit freundlichen Grüßen
Gertraud Holler

04_Baggerfuehrer.eml

Von	Nico Yilmaz <nico@grab-grund.example>
An	Ida Sauer <ida@grab-grund.example>
Datum	Wed, 09 Sep 2026 17:15:00 +0200
Betreff	Mein Ablauf am Schlehenfächerweg

Hallo Frau Sauer,

am Montag hatten wir vor Haus 9 zunächst ungefähr auf der im Ausdruck eingezeichneten Achse von Hand gesucht. Wir waren vielleicht 70 oder 80 Zentimeter tief. Dort fanden wir noch kein Rohr. Der Polier sagte, die neue Trasse liege weiter südlich, und ich könne dort vorsichtig mit der schmalen Schaufel weiterarbeiten. Ich habe dann etwa 60 Zentimeter seitlich von unserem Suchschlitz angesetzt. Beim nächsten tieferen Hub gab es ein knackendes Geräusch. Danach sahen wir das gebrochene Rohr.

Den Abstand von einem Meter habe ich vor dem Hub nicht mit dem Band gemessen. Die Leitungsauskunft hatte ich als Ausdruck in der Kabine, aber die Rückseite mit den Arbeitshinweisen lag unter den übrigen Plänen. Ich bin seit Februar fest bei Grab & Grund angestellt und habe auf dieser Baustelle nach Einteilung unseres Poliers gearbeitet. Für die Stadt habe ich keinen eigenen Auftrag ausgeführt.

Der Kanal lag nach meinem Eindruck deutlich anders, als wir ihn anhand der Zeichnung gesucht hatten. Ob die Mauer als Bezugspunkt an der richtigen Ecke gemessen wurde, weiß ich nicht. Wir riefen sofort beim Regiebetrieb an und sicherten die Grube. Fotos vor dem ersten Aushub haben wir nicht gemacht.

Viele Grüße

Nico

09_Unternehmerantwort.eml

Von	Ida Sauer <ida@grab-grund.example>
An	Lorenz Dörflein <abwasser@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 11:20:00 +0200
Betreff	Kanalschaden Schlehenfächerweg – Ihre Kostenankündigung

Sehr geehrter Herr Dörflein,

wir bestreiten nicht, dass unsere Baggerschaufel das Rohr getroffen hat. Zur Ursache übersende ich die Nachricht unseres Fahrers. Nach unserer Auffassung war die Auskunft zur Lage zu ungenau. Unser Polier hatte einen Suchschlitz an der eingezeichneten Stelle herstellen lassen und dort kein Rohr gefunden. Dass der Kanal rund 65 Zentimeter daneben lag, konnte er nicht sehen. Wir möchten das genaue Aufmaß und die Grundlage der von Ihnen genannten Achse erhalten.

Auftraggeber unserer Glasfaserarbeiten ist allein die Faserfink Netz GmbH. Eine vertragliche Zahlungspflicht gegenüber der Stadt haben wir nicht vereinbart. Das bedeutet nicht, dass wir den Schaden ignorieren; wir wollen die Verantwortlichkeit und die angekündigten Kosten nachvollziehen. Die aus Ihrer telefonischen Mitteilung ersichtlichen Fremdkosten von 4.236,40 EUR erscheinen uns prüfbar, liegen uns aber noch nicht vollständig als Rechnungen vor. Eigene Stadtstunden von 336,00 EUR erkennen wir ohne Aufschlüsselung nicht an.

Eine Erklärung zu einer Versicherung oder eine Zahlungszusage gebe ich mit dieser Nachricht nicht ab. Bitte senden Sie die belegte Forderung zunächst an unsere Geschäftsadresse. Wir antworten nach Durchsicht der Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen
Ida Sauer, Geschäftsführerin

02_Schadenbericht.docx

Kanalschaden Schlehenfächerweg

08.09.2026

1 Anlage und Beteiligte

Am 7. September 2026 um 10:18 Uhr meldete die Grab & Grund Tiefbau GmbH einen beschädigten Kanal am Schlehenfächerweg vor Haus 9. Die Firma verlegte im Auftrag der Faserfink Netz GmbH eine Glasfasertrasse. Der öffentliche Mischwasserkanal DN 200 steht nach Anlagenverzeichnis seit seiner Herstellung im Eigentum der Stadt. Kontrolle, Reinigung und Reparatur erfolgen durch unseren Regiebetrieb. Es handelt sich um die öffentliche Hauptleitung im Straßenraum, nicht um einen privaten Hausanschluss. Eine Übertragung an eine Gesellschaft ist für diese Anlage nicht erfolgt.

2 Befund

Bei unserem Eintreffen um 10:36 Uhr lag der Kanal auf etwa einem Meter frei. Am Scheitel fehlte ein Stück Steinzeugrohr; daneben lagen frische Bruchstücke. Der Bagger stand unmittelbar an der Grube. Nach Angaben des Baggerführers war der Schaden bei einem Aushubhub entstanden. Ein vollständiger Rückstau in angeschlossene Gebäude wurde nicht festgestellt. Um die Leitung bis zum Austausch funktionsfähig zu halten, ließen wir ab 11:05 Uhr eine mobile Überleitung einrichten.

3 Wiederherstellung

Der beschädigte Abschnitt wurde am Folgetag durch eine beauftragte Kanalbaufirma ersetzt. Die Kameraprüfung ergab keine weitere sichtbare Beschädigung unmittelbar neben der ausgetauschten Stelle. Unsere Messung der offenliegenden Achse ergab gegenüber der in der Auskunft eingezeichneten Achse eine seitliche Abweichung von etwa 0,65 Meter. Bezug war die Mauerecke an Haus 9. Die Maßbandmessung wurde von mir und Milan Petrovic durchgeführt; ein vermessungstechnisches Aufmaß vor dem Schaden liegt uns nicht vor.

Lorenz Dörflein

03_Leitungsauskunft.docx

Leitungsauskunft und Arbeitsvorgaben

28.08.2026

Adressatin: Grab & Grund Tiefbau GmbH, Bauleitung Ida Sauer. Maßnahme: Glasfasertrasse Schlehenfächerweg vor den Häusern 7 bis 11. Diese Auskunft enthält die für den betroffenen Abschnitt aus unserem Bestandsplan übernommene Lagebeschreibung.

1 Bestandsangaben

Die öffentliche Leitung DN 200 verläuft annähernd parallel zur nördlichen Straßenkante. Vor Haus 9 liegt die eingetragene Achse 2,10 Meter südlich der dortigen Mauerecke. Die eingetragene Überdeckung beträgt ungefähr 1,20 Meter. Diese Maße stammen aus der Bestandsaufnahme von 1988. Spätere Veränderungen der Bezugspunkte sind nicht nachgemessen. Die tatsächliche Lage und Tiefe sind vor einem maschinellen Aushub durch geeignete Suchschlitze festzustellen; die Planangabe ersetzt diese Feststellung nicht.

2 Arbeiten im Leitungsbereich

Innerhalb eines Meters beiderseits der eingetragenen Achse ist zunächst von Hand freizulegen. Bei Abweichungen oder ungeklärter Lage sind die Arbeiten in diesem Bereich zu unterbrechen und der Regiebetrieb zu verständigen. Nach Freilegung ist ein ausreichender Abstand zum tatsächlichen Leitungsverlauf einzuhalten. Diese Hinweise betreffen den Schutz unseres Kanals; sie sind keine Ausführungsplanung für die neue Glasfasertrasse.

3 Empfang

Ida Sauer bestätigt für Grab & Grund den Empfang am 28. August um 15:20 Uhr und die Weitergabe an den Polier. Eine Einweisung vor Ort wurde von der Firma nicht angefordert. Die straßenrechtliche Aufgrabungsfreigabe wird gesondert durch die Straßenstelle bearbeitet. Ein Auftrag der Stadt an die Firma wird mit dieser Leitungsauskunft nicht erteilt.

Hanne Pflaum

05_Reparaturrechnung.docx

Rechnung KR-260910 – Kanalreparatur

10.09.2026

Rechnungsempfängerin: Stadt Würzburg, Regiebetrieb Abwasser. Auftrag vom 7. September 2026 zur Wiederherstellung des am Schlehenfächerweg vor Haus 9 beschädigten öffentlichen Kanals. Die Arbeiten wurden am 8. September ausgeführt und durch Werkmeister Dörflein abgenommen.

Für Freilegung, Ausbau des beschädigten Stücks und Einbau des Ersatzstücks berechnen wir 1.400,00 EUR netto. Das Ersatzrohr mit zwei Anschlussmanschetten und Bettungsmaterial kostet 460,00 EUR netto. Für die Kamerakontrolle nach Einbau werden 250,00 EUR netto berechnet. Verfüllung und Wiederherstellung der zuvor vorhandenen Straßenoberfläche kosten 650,00 EUR netto. Daraus ergibt sich ein Nettobetrag von 2.760,00 EUR. Die Umsatzsteuer von 19 Prozent beträgt 524,40 EUR; der Rechnungsbetrag beläuft sich auf 3.284,40 EUR.

Die Reparatur beschränkt sich auf den beschädigten Abschnitt und die technisch erforderlichen Anschlüsse. Eine Vergrößerung des Querschnitts oder Sanierung weiterer Leitungslängen ist nicht beauftragt und nicht berechnet. Die mobile Überleitung ist nicht Bestandteil dieser Rechnung; sie wurde durch einen anderen Betrieb gestellt. Zahlungsziel ist der 24. September 2026.

Irmgard Behrlein

06_Ueberleitung_Rechnung.docx

Pumpendienst Anwar Malik · Weidenkernweg 3, Würzburg

Rechnung UP-260909 – vorübergehende Überleitung

09.09.2026

Rechnungsempfängerin: Stadt Würzburg, Regiebetrieb Abwasser. Einsatzort: öffentlicher Kanal Schlehenfächerweg vor Haus 9. Auftrag telefonisch erteilt durch Lorenz Dörflein am 7. September um 10:42 Uhr.

Die mobile Überleitung wurde am 7. September um 11:05 Uhr eingerichtet und bis zum Abschluss der Rohrreparatur am 8. September um 14:15 Uhr betrieben. Der Preis für An- und Abfahrt, Aufbau und Abbau beträgt zusammen 280,00 EUR netto. Die Bereitstellung der Pumpe, Schläuche und Stromversorgung für den Einsatzzeitraum kostet 420,00 EUR netto. Für zwei Funktionskontrollen werden zusammen 100,00 EUR netto berechnet. Der Nettobetrag beträgt 800,00 EUR. Hinzu kommen 152,00 EUR Umsatzsteuer bei 19 Prozent; insgesamt sind 952,00 EUR zu zahlen.

Während des Einsatzes wurde der Zufluss am beschädigten Stück vorbeigeleitet. Unsere Kontrolle ergab keine Unterbrechung des Pumpetriebs. Eine Reinigung anderer Straßenabschnitte oder Arbeiten in privaten Gebäuden waren nicht erforderlich und sind nicht abgerechnet. Zahlungsziel ist der 23. September 2026.

Anwar Malik

07_Kassenvermerk.docx

Zahlungen und steuerliche Zuordnung der Kanalreparatur

28.09.2026

1 Zahlungen

Die Rechnung der Kanalbau Irmgard Behrlein GmbH vom 10. September über 3.284,40 EUR wurde am 22. September vollständig bezahlt. Die Rechnung des Pumpendienstes Anwar Malik vom 9. September über 952,00 EUR wurde am 21. September vollständig bezahlt. Skonto wurde nicht vereinbart und nicht abgezogen. Für die beiden Fremdrechnungen sind damit 4.236,40 EUR abgeflossen. Eine Erstattung durch Dritte oder einen Versicherer ist auf dem Sachkonto bisher nicht gebucht.

2 Steuerliche Behandlung

Nach der für diesen Regiebetrieb geführten steuerlichen Zuordnung betrifft der reparierte Kanal ausschließlich die hoheitliche öffentliche Abwasserbeseitigung. Die beiden Rechnungen sind dieser Tätigkeit vollständig zugeordnet. Für ihre Umsatzsteuerbeträge von zusammen 676,40 EUR wird keine Vorsteuer abgezogen; es gibt in diesem Vorgang keine Zuordnung zu einer steuerpflichtigen Nebenleistung. Diese Aussage betrifft die konkrete Buchung und ist keine Aussage über sämtliche Tätigkeiten der Stadt.

3 Eigene Leistungen

Die Personalstunden des Regiebetriebs sind noch nicht als Erstattungsforderung gebucht. Die Werkleitung hat einen Betrag von 336,00 EUR angemeldet. Ob dieser Betrag zusätzlichen Aufwand oder eine interne Verrechnung ohnehin anfallender Personalentgelte enthält, ist aus der Kostenanforderung noch nicht ersichtlich. Eine Zahlung auf eine eigene Rechnung liegt dafür naturgemäß nicht vor.

Mirjam Ben Ami

08_Eigene_Stunden.docx

Einsatzstunden Regiebetrieb und Kostenanforderung

29.09.2026

1 Einsatzblatt

Am 7. September war ich von 10:25 bis 12:25 Uhr mit Fahrt, Schadensaufnahme und Beauftragung der Überleitung beschäftigt, insgesamt zwei Stunden. Milan Petrovic war von 10:30 bis 13:00 Uhr vor Ort, insgesamt zweieinhalb Stunden. Am 8. September war ich von 13:30 bis 14:30 Uhr zur Abnahme dort; Herr Petrovic kontrollierte anschließend von 14:30 bis 15:30 Uhr den freien Ablauf. Die auf diesem Blatt eingetragenen Zeiten ergeben insgesamt sechseinhalb Stunden. Alle Zeiten lagen innerhalb der regulären Arbeitszeit; Überstundenzuschläge wurden nicht gezahlt.

2 Kostenanforderung

Unsere zunächst an die Kasse geschickte Anforderung lautet auf acht Stunden zu je 42,00 EUR, insgesamt 336,00 EUR. Darin hatte ich zusätzlich anderthalb Stunden für Telefonate, Bestellung und Nachbereitung geschätzt. Für diese anderthalb Stunden habe ich bisher keine Einzelaufzeichnung gefunden. Der Satz von 42,00 EUR ist unser interner durchschnittlicher Verrechnungssatz mit Personalneben- und Gemeinkosten, kein an einen Dritten bezahlter Stundensatz.

Die am 7. September geplante Kontrolle eines anderen Kanalschachts wurde auf den nächsten Tag verschoben und ohne Mehrarbeit nachgeholt. Ob uns durch die Verschiebung ein weiterer messbarer Aufwand entstand, kann ich nicht belegen. Die vorgenannten Stunden betreffen keine Leistungen, die zugleich auf den Fremdrechnungen stehen.

Lorenz Dörflein